

1021026-58.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: SIDNEI VIEIRA DA SILVA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... FINANCEIRA S.A, também já qualificado, alegando, em síntese, que, no dia 20 de maio de 2022, perdeu seu aparelho celular e seus dois cartões de crédito. Afirmou que entrou em contato com a requerida para informar o ocorrido, ocasião em que o atendente informou que não havia sido realizada qualquer compra no seu cartão, bem como ressaltou que a sua conta bancária e todos os cartões ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

9ª Vara Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1021026-58.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1021026-58.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Glaucia Aparecida da Silva Camelini

Requerido:

Via Pagseguro Internet S/A (pagbank)

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. SIDNEI VIEIRA DA SILVA

Vistos.

GLAUCIA APARECIDA DA SILVA CAMELINI, já qualificada nos autos, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO FINANCEIRA S.A, também já qualificado, alegando, em síntese, que, no dia 20 de maio de 2022, perdeu seu aparelho celular e seus dois cartões de crédito. Afirmou que entrou em contato com a requerida para informar o ocorrido, ocasião em que o atendente informou que não havia sido realizada qualquer compra no seu cartão, bem como ressaltou que a sua conta bancária e todos os cartões teriam sido bloqueados para evitar problemas. Ressaltou que, após ter adquirido novo celular, deparou-se com diversas compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, todas no dia em que o havia perdido e solicitado o cancelamento. Argumentou que todas as compras foram realizadas no mesmo dia, em horários próximos e em diversos estabelecimentos comerciais diferentes, através de pagamento por aproximação, tendo um prejuízo de R\$ 1.449,25 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Ressaltou que tentou resolver o problema na via administrativa, mas obteve recusa da requerida sob o argumento de que as compras teriam sido realizadas pessoalmente

através da tecnologia "contactless". Informou que teve seu nome negativado e o saldo devedor atualizado é de R\$ 2.147,08 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e oito centavos).

Ao final, requereu a concessão de tutela provisória e pugnou pela procedência dos pedidos para: a) declarar inexigível o valor de R\$ 1.449,25 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), bem como dos juros cobrados na fatura do cartão de crédito; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu o benefício da Justiça Gratuita. Acostou documentos (págs. 18/41).

Deferida a liminar e determinada a citação do requerido (págs. 42/45).

Citado, o requerido apresentou contestação às págs. 55/65. Afirmou que não possui o dever de indenizar a autora, tendo em vista que as compras foram realizadas presencialmente, mediante a tecnologia por aproximação NFC/CONTACTLESS. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos (págs. 66/167).

Houve réplica (págs. 172/179).

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes requereram o julgamento antecipado do feito (págs. 171 e 179).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária a produção de outras provas, havendo elementos nos autos que já permitem formar convencimento acerca do mérito da demanda, notadamente pela manifestação das partes nesse sentido, ocorrendo a preclusão probatória.

Nesse passo, a jurisprudência tem reconhecido ser perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide, assinalando: "JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Suficiência dos elementos constantes dos autos - Produção de prova desnecessária - Cerceamento de defesa inexistente - Recurso extraordinário não conhecido - Decisão mantida" (STF, RT 624/239).

A controvérsia em questão circunscreve-se à ocorrência de fraude, presença dos pressupostos e requisitos da responsabilização civil da requerida em decorrência de defeito na prestação do serviço e a existência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força do contrato caracteriza-se como de consumo, posto que tipificados os seus elementos, quer com relação às partes contratantes, quer com relação ao objeto, incidindo, pois, na espécie o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) e Súmula n. 297 do STJ.

Na medida em que se trata do ponto inicial para a decorrência dos fatos, analisa-se a existência da possibilidade de fraude.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora é titular de conta corrente junto ao banco requerido. Segundo a demandante, no dia 20 de maio de 2022, perdeu seu aparelho celular e cartões de crédito, tendo elaborado boletim de ocorrência para atestar o extravio (págs. 25/26). Ao acessar sua conta bancária, notou diversas compras realizadas no mesmo dia, em estabelecimentos distintos e pagas através da tecnologia de aproximação, as quais não reconhece e que teriam sido realizadas por terceiros.

O banco requerido, a seu turno, afirmou que não houve qualquer fraude, bem como que

as compras contestadas foram presenciais e realizadas mediante a tecnologia de aproximação do cartão.

Considerando o perfil de consumo da parte requerente (faturas de págs. 33/38), verifica-se descompasso, ficando evidente a ocorrência da fraude. Com efeito, observa-se que a autora não tinha o hábito de utilizar o cartão de crédito, tendo realizado apenas 21 compras entre 13 de fevereiro de 2022 a 19 de maio de 2022, ressaltando-se que a compra de maior valor foi feita no dia 03 de maio de 2022 na quantia de R\$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

E, no dia 20 de outubro daquele ano, foram 14 compras totalizando o valor de R\$ 1.449,25 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), em diversos estabelecimentos e em valores próximos, fugindo do padrão da autora.

Destarte, a instituição bancária não acompanhou em tempo real as aquisições fora do perfil da parte autora. Houve, pois, falha na prestação dos serviços de modo que responde pelo ocorrido em conformidade com o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, assim vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: "Apelação. Responsabilidade civil. Serviços bancários. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Empréstimo, saques e utilização de cartão furtado. Indenização. Sentença de procedência parcial que determinou a inexigibilidade do empréstimo, a devolução dos valores atinentes às compras e saques efetuados mediante fraude decorrente da falha da segurança. Intensa movimentação bancária em curto espaço de tempo, desconexo com o perfil da vítima. Narrativa da vítima crível e condizente com a prova produzida pelas partes. Circunstâncias que não elidem a responsabilidade da instituição bancária na fiscalização em tempo real dos perfis de consumo. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1113272-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018)

Insta salientar que o banco requerido não comprovou a regularidade nas compras realizadas com o cartão de crédito, limitando-se em afirmar que não houve qualquer fraude e que houve o pagamento através da tecnologia NFC/CONTACTLESS.

Com relação à ocorrência de defeito na prestação do serviço, é certo que instituições financeiras possuem setor para prevenção de fraudes, em especial pela alta incidência de golpes, que, a depender do modo como ocorrem, são consideradas como caso fortuito interno, conforme súmula 479 do STJ.

Dos autos, conforme já explanado acerca da existência de fraude, conforme próprio documento juntado em sua defesa, verifica-se que a autora entrou em contato com a instituição bancária para comunicar o fato ocorrido, porém não houve o bloqueio do cartão de crédito ou da conta bancária (pág. 27).

Ademais, a tecnologia NFC/CONTACTLESS não é imune a fraudes. Conforme documento juntado pelo próprio banco requerido (págs. 57 e 59), o pagamento por aproximação não exige o uso de senha para compras até R\$ 200,00 (duzentos reais), bastando a aproximação do cartão na máquina de pagamento. No caso dos autos, todas as compras contestadas possuem valor inferior a R\$ 200,00 (duzentos reais) e, portanto, foram realizadas sem a utilização da senha pessoal da autora. Inclusive, tal tecnologia, ao contrário de trazer segurança ao consumidor, mostra-se propícia para fraudes, especialmente pelo fato de que a aproximação não pode ser desativada do cartão do banco requerido.

Assim, não há dúvidas de que ocorreu falha na prestação dos serviços pelo requerido. O requerido pautou-se com falta de cuidados ao não resguardar a linha

crediária da requerente, permitindo que terceiros se utilizassem de seus instrumentos a fim de lesá-la.

Destarte, não há outra conclusão senão a de que o banco réu deveria agir para evitar tais atos ilícitos. A responsabilidade do banco é objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada à obtenção de lucro. Neste sentido, retorno à Súmula 479 do STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, comporta acolhimento o pedido de declaração de inexigibilidade do débito de R\$ 1.449,25 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), bem como dos juros incidentes sobre as compras contestadas. Tal posicionamento é o amplamente adotado pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Utilização indevida do cartão magnético da Autora (compra não reconhecida). Movimentação realizada que não condiz com o perfil de utilização da Autora, de modo que comportava confirmação antes de sua efetivação. Responsabilidade objetiva. Perquirição de culpa da instituição financeira que não se mostra adequada." (TJSP; Apelação Cível 1011838-21.2017.8.26.0003; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018)

"Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e restituição de valores cumulada com reparação por danos morais. Furto de cartão. Operações não realizadas pelo cliente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cartão de débito. Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. Responsabilidade de natureza objetiva. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Débito declarado inexigível. Reconhecimento de que a ré deve restituir os valores indevidamente lançados no cartão ou retirados da conta-corrente do autor. Invasão da privacidade. Danos morais que atuam in re ipsa. Aplicação, também, da teoria do desvio produtivo. Circunstâncias do caso concreto que já foram avaliadas quando do arbitramento da verba honorária. Quantum mantido. Valor que se mostra razoável e proporcional. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação." (TJSP; Apelação Cível 1001903-11.2018.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Igualmente, os danos morais merecem ser acolhidos, tendo em vista que parte autora comprovou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito em discussão nos autos (pág. 41). Tal registro oferece publicidade negativa, o que macula o nome da pessoa lá inscrita, prejudica sua imagem no comércio, abala seu crédito na praça, causa-lhe indubitáveis transtornos, como noticiado na inicial.

Nesse contexto, presentes, pois, os pressupostos e requisitos da responsabilidade e da indenização, a procedência do pedido de indenização pelo dano moral se impõe.

No caso dos danos morais, é certo que compreendem uma satisfação compensatória do prejuízo em sua imagem na praça, da privação do seu direito creditício, no comprometimento de seu nome.

Assim sendo, não há propriamente como ser provado o dano moral, uma vez que não tem repercussão direta no patrimônio do ofendido, bastando, pois, a prova da ofensa, que vem comprovada com a inclusão indevida do nome no Serasa e no SCPC, dado que possuem tais entidades publicidade nacional, torna pública a informação negativa para todos os estabelecimentos comerciais que lhes têm acesso, privando, pois, a pessoa cujo nome lá é anotado, de crédito, bem como depreciando sua honra e imagem.

Há que se ressaltar, entretanto, que a indenização do dano moral não deve ser arbitrada de forma a se tornar fonte de enriquecimento da parte que a pleiteia. Oportuna a seguinte decisão: "Dano moral- Indenização- Inexistência de repercussões justificadoras de quantia elevada- Arbitramento moderado e equitativo mantido- Recurso adesivo impróvido. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderada e equitativamente para que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro". (2º TACiv- Ap. C/Rev. 507.724- 2ª Câ. Rel. Juiz Gilberto dos Santos- J. 09/03/1998)- AASP no. 2063 de 13 a 19/07/98, p. 5.).

Destarte, considerando o fato em si, o grau da negligência da ré, o valor anotado perante a entidade de proteção ao crédito, bem como o potencial econômico da ré, impende fixar valor que, forma razoável e justa, contemple o dano moral experimentado arbitrando-se, assim, este Juízo a quantia de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal importância será acrescida de correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da publicação (Súmula nº. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, tendo em vista a relação contratual existente entre as partes.

Por fim, a autora noticiou que o banco requerido está descontando, de maneira indevida, valores da sua conta corrente para quitar a fatura em aberto e discutida nestes autos, conforme documento de pág. 181. Deste modo, ante a ilegalidade na conduta e comprovação da fraude perpetrada por terceiros, o banco deve se abster de descontar qualquer valor da conta corrente da autora, devendo proceder à devolução dos valores já descontados, com acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros moratórios de 1% ao mês a contar de cada desembolso.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a pretensão exordial para a) declarar inexigível o valor de R\$ 1.449,25 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), bem como dos juros incidentes sobre as compras contestadas, confirmando-se a tutela provisória concedida às págs. 42/45; b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da publicação (Súmula nº. 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) determinar que o banco se abstenha de descontar qualquer valor da conta corrente da autora para quitação da fatura discutida nestes autos, devendo proceder à devolução dos valores já descontados, com acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros moratórios de 1% ao mês a contar de cada desembolso (pág.181).

Em razão da sucumbência e observada a Súmula nº. 326 do STJ, arcará o réu com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios ao patrono do autor, que, considerando, em especial, o trabalho realizado, o tempo decorrido, os valores em questão, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da publicação e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, com fulcro no art. 85, § 16 do CPC.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1º do CPC). Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º, a seguir transcrito: Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo postulado em 30 dias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Santo André, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA